

1500221-72.2022.8.26.0248

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniela Faria Romano

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Alex Sandro Felicio Nobrega

Juíza de Direito: Dra. Daniela Faria Romano

Vistos.

ALEX SANDRO FELICIO NOBREGA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público porque no dia 25 de janeiro de 2022, por volta das 12:00 horas, na Rua Sapucaia, defronte ao nº 72, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara Criminal DA COMARCA de Indaiatuba

Rua Ademar de Barros, 774, Centro, CEP: 13330-130

Indaiatuba - SP - Telefone: (19) 3309-4303

e-mail: indaiatuba2cr@tjsp.jus.br

1500221-72.2022.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500221-72.2022.8.26.0248

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Alex Sandro Felicio Nobrega

Juíza de Direito: Dra. Daniela Faria Romano

Vistos.

ALEX SANDRO FELICIO NOBREGA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público porque no dia 25 de janeiro de 2022, por volta das 12:00 horas, na Rua Sapucaia, defronte ao nº 72, Jardim Hubert, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, trazia consigo, para fins de tráfico, 06 (seis) porções de cocaína, acondicionadas em invólucros plásticos do tipo eppendorff, pesando 3,5g (três gramas e cinco decigramas) e 04 (quatro) porções de Cannabis sativa L., acondicionadas em invólucros plásticos, pesando 8g (oito gramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O acusado foi notificado e apresentou resposta à acusação (pág. 128 e 130).

Recebida a denúncia (pág. 132), o réu foi citado (pág. 147).

Durante a instrução foram ouvidos dois guardas civis, bem como foi interrogado o acusado (gravação eletrônica efetuada diretamente no SAJ). Em memorial, o Ministério Público requereu a condenação do réu com a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/06 (pág. 169/172).

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu com fundamento no art. 386, incisos V ou VII do CPP e, subsidiariamente, a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime de posse de droga para consumo pessoal (pág. 176/181).

É o relatório do necessário.

O pedido acusatório é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de pág. 07, pelo laudo de constatação preliminar de pág. 09/11, e pelo laudo toxicológico de pág. 105/107.

A autoria é certa.

Sob o crivo do contraditório, o réu negou a prática delitiva. Narrou que já havia sido abordado pela Guarda Civil naquele mesmo dia, pela manhã, mas nada de ilícito foi encontrado com ele, sendo liberado em seguida. Já no período da tarde, foi abordado novamente e observou o momento em que os agentes localizaram uma sacola contendo entorpecentes, mas alegou que não lhe pertencia.

A negativa de autoria apresentada pelo acusado foi cabalmente rechaçada pela prova oral produzida.

Também em juízo, os guardas civis Márcio da Silva Moraes e Murilo Cainelles de Araújo, de forma uníssona, explicaram que nas imediações do local da abordagem existem três escolas, e que haviam recebido informações de funcionários daquelas instituições acerca da ocorrência de tráfico de drogas naquela localidade. Disseram que intensificaram o patrulhamento, oportunidade em que flagraram o réu dispensando uma sacola branca ao solo tão logo notou a aproximação da viatura. Realizaram a abordagem e com o acusado apreenderam apenas R\$ 15,00 em dinheiro, mas ao analisarem a sacola dispensada por ele, verificaram que nela continha 06 (seis) microtubos de cocaína e 04 (quatro) porções de maconha.

Foi este o conjunto probatório apresentado. Dele se pode extrair que o acusado trazia consigo as drogas apreendidas para fins de tráfico, já que as circunstâncias da abordagem, o valor apreendido e a narrativa segura e coesa dos guardas civis dão respaldo suficiente à solução condenatória.

Consigno que depoimentos prestados por agentes públicos em juízo, mormente quando seguros e harmônicos, gozam de inegável valor probatório. Ademais, os guardas civis não teriam motivo algum para falsamente incriminá-lo. Neste sentido:

“Os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais oferecem a seus superiores e à Justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes” (RT 411/266)

Assim, a condenação do réu pelo delito de tráfico é medida que se impõe.

Passo à dosimetria das penas.

Além da condenação certificada a pág. 54, relativa aos autos 0000391-38.2016.8.26.0569, que ensejará o reconhecimento da reincidência específica, o réu ostenta antecedente desabonador, não atingido pelo período depurador, referente aos autos nº 0019137-83.2012.8.26.0248 (pág. 55/56). Portanto, fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e em 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Conforme consignado, a condenação ocorrida no proc. 0000391-38.2016.8.26.0569 (pág. 54) enseja o reconhecimento da reincidência específica do acusado, pelo que aumento a pena de 1/3, resultando ela em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e em 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

Ausente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº

11.343/06, posto que há prova da reincidência e de antecedente desabonador do réu. E levando-se em consideração a incidência do art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, majoro a pena em 1/3, tendo em vista que o réu praticou o delito de tráfico de entorpecentes perto de três escolas. Assim, torno a pena definitiva em 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e em 906 (novecentos e seis) dias-multa.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido acusatório e condeno ALEX SANDRO FELICIO NOBREGA, qualificado nos autos, ao cumprimento de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e ao pagamento de 906 (novecentos e seis) dias-multa, estes fixados no valor unitário mínimo legal, como incurso no art. 33, caput, c.c art. 40, inciso III todos da Lei nº 11.343/06.

Reincidente, Alex Sandro deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado. Subsistindo os motivos que autorizaram a manutenção de sua custódia cautelar, principalmente pela necessidade de se garantir a ordem pública, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Recomende-se o réu no local em que se encontrar.

Declaro o perdimento da quantia apreendida em favor da União, providenciando a serventia o necessário, bem como determino a incineração das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova.

Oficie-se ao IIRGD.

Por fim, com o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE e expeça-se guia de recolhimento.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Indaiatuba, 31 de outubro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA